

Detalhes do Pedido

Ferramenta unificada para consultar pedidos e respostas da Lei de Acesso à Informação, além de decisões da 3ª instância (CGU) e 4ª instância (CMRI) sobre recursos.

Navegue pelo fluxo do pedido



Número do protocolo: 02303.000557/2026-17

Órgão: MMA – Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Data Pedido: 08/01/2026

Assunto: Clima

Subassunto: Mudança do Clima

Pedido: Solicito o acesso integral às atas, pautas, memórias de reunião, anexos, apresentações, notas técnicas e gravações das reuniões do Comitê Gestor do Fundo Clima em que conste discussão e/ou deliberação sobre financiamento relacionado à cadeia do lítio/mineração, incluindo a operação envolvendo a Sigma Mineração S.A., especialmente as reuniões ocorridas em junho/2025 (37ª e 38ª ou numeração equivalente). Itens específicos: Normativos, notas orientadoras e critérios oficiais usados para enquadrar projetos como "mitigação", "adaptação", "transição energética", "indústria verde" ou equivalentes. Histórico de alterações de teto/limites por projeto e respectivos fundamentos (notas técnicas, pareceres, motivação administrativa). Relação completa de projetos aprovados no período 2024–2025 com: proponente, valor, objetivo, instrumento, fase e justificativa resumida. Documentos de monitoramento e avaliação (M&A) e relatórios de resultados do Fundo Clima no período 2024–2025. Formato: PDF pesquisável + planilhas em CSV/ODS.

Resumo: Solicitação de acesso a documentos relacionados às reuniões do Comitê Gestor do Fundo Clima sobre financiamento na cadeia do lítio/mineração, incluindo a Sigma Mineração S.A., especialmente em junho/2025. Inclui atas, pautas, notas técnicas, normativos, histórico

Busca LAI

Pesquisa de Pedidos de Acesso à Informação e Decisões Recursais

os seguintes esclarecimentos. As atas de todas as reuniões do Comitê Gestor encontram-se disponíveis no endereço eletrônico: <https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/secex/dfre/fundo-nacional-sobre-mudanca-do-clima/reunioes-do-comite-gestor> As pautas das reuniões constam das atas. As competências do Comitê Gestor do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima estão definidas no art. 13 do Decreto nº 9.578, de 22 de novembro de 2018, entre elas estão: II - aprovar o plano anual de aplicação de recursos do FNMC e definir a proporção de recursos a serem aplicados nas modalidades reembolsável e não reembolsável; III - estabelecer diretrizes, com frequência bienal, e prioridades para aplicação dos recursos do FNMC, de acordo com o Plano Nacional sobre Mudança do Clima; IV - aprovar os projetos na modalidade de recursos não reembolsáveis; V - recomendar a contratação de estudos e pesquisas com o objetivo de subsidiar a definição de estratégia e políticas de alocação de recursos; e VI - aprovar os relatórios sobre a execução do plano anual de aplicação de recursos do FNMC. O art. 7º da Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009, estabelece que o agente financeiro do Fundo Clima é o BNDES. O art. 12 da lei define que caberá ao agente financeiro responsável pela aplicação dos recursos reembolsáveis do Fundo Clima a aprovação dos projetos financiados com esses recursos. Dessa forma, a aprovação de projetos específicos não é pauta de deliberação pelo Comitê Gestor do Fundo Clima, mas competência do agente financeiro, que segue as prioridades temáticas definidas no Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAAR) de cada exercício. Assim, não há registro de discussão ou deliberação pelo Comitê dos projetos citados na demanda do cidadão. Todos os PAARs do Fundo Clima estão disponíveis no link: https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/secex/dfre/fundo-nacional-sobre-mudanca-do-clima/copy_of_plano-anual-de-aplicacao-de-recursos O Fundo Clima atua em duas modalidades, recursos não reembolsáveis e recursos reembolsáveis (financiamentos). Os recursos não reembolsáveis estão sob gestão do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e são destinados a projetos selecionados por meio de editais. A relação completa dos projetos apoiados nessa modalidade, desde 2011, está no link: https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/secex/dfre/fundo-nacional-sobre-mudanca-do-clima/copy_of_projetos-apoiados. Relatórios anuais sobre a execução dos recursos nas duas modalidades, elaboradas pelo MMA e pelo BNDES, estão disponíveis no link: https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/secex/dfre/fundo-nacional-sobre-mudanca-do-clima/copy_of_relatorios-de-execucao Como os recursos reembolsáveis são geridos pelo BNDES, na condição de agente financeiro do Fundo Clima, recomendamos que o cidadão consulte o BNDES para obter respostas sobre os normativos e critérios usados no processo de seleção dos projetos de financiamento, bem como sobre o histórico de alterações de teto/limites por projeto, a relação completa de projetos aprovados em 2024 e 2025, e os documentos de monitoramento e avaliação. As informações sobre o Fundo Clima no âmbito do BNDES estão disponíveis em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima> Atenciosamente, SIC/MMA

**Data de resposta ao pedido:** 27/01/2026 **Decisão:** Acesso Parcialmente Concedido**Especificação da decisão:** Parte da informação é de competência de outro órgão/entidade

Busca LAI

Pesquisa de Pedidos de Acesso à Informação e Decisões Recursais

2ª Instancia(quando a decisao de 1ª Instancia e mantida).

1ª Instância

2ª Instância

Data do recurso: 28/01/2026

Recurso: RECURSO ADMINISTRATIVO (LAI) – 1ª INSTÂNCIA NUP: 02303.000557/2026-17
Órgão: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) Unidade: SECEX/DFRE –
Secretaria Executiva / Departamento de Gestão de Fundos e de Recursos Externos Assunto:
Comitê Gestor do Fundo Clima – entrega efetiva de documentos (atas e anexos), gravações e
certidão de inexistência; busca adequada; acesso parcial. I. Síntese do objeto e do vício O
pedido requereu acesso integral a: atas, pautas, memórias, anexos, apresentações, notas
técnicas e gravações das reuniões do Comitê Gestor do Fundo Clima em que conste
discussão e/ou deliberação sobre financiamento relacionado à cadeia do lítio/mineração,
incluindo referência à operação envolvendo Sigma Mineração S.A., com foco especial em
reuniões de junho/2025 (37ª e 38ª ou equivalentes), além de normativos/critério de
enquadramento ("mitigação", "adaptação", "indústria verde"), histórico de alterações de
teto/limites, lista de projetos 2024–2025 e documentos de M&A. A resposta informou links
para atas/PAAR/projetos/relatórios, e declarou que projetos reembolsáveis são aprovados
pelo BNDES, não deliberados pelo Comitê, concluindo que "não há registro de discussão ou
deliberação" sobre os projetos citados, e sugerindo consulta ao BNDES. Porém, não houve
entrega efetiva dos itens solicitados, nem declaração formal sobre existência/inexistência de
gravações, apresentações, notas técnicas e anexos; tampouco há indicação de busca interna
(termos pesquisados, repositórios consultados) que sustente a afirmação de inexistência de
registros. II. Ponto central: "não há deliberação" não equivale a "não há documentos" Ainda
que o Comitê Gestor não delibere sobre a aprovação individual de projetos reembolsáveis
(competência do agente financeiro), isso não exclui a possibilidade de: (a) menções,
comunicações, informes, apresentações, notas técnicas ou discussões sobre cadeias setoriais
(ex.: lítio/mineração), riscos, diretrizes, prioridades, tetos ou parâmetros no âmbito do PAAR;
(b) anexos e materiais de reunião (apresentações, notas técnicas, memórias) que existam
independentemente de "deliberação final"; (c) registros audiovisuais (gravações) ou
declaração formal de inexistência. Portanto, o atendimento correto exige: (1) fornecimento dos
materiais existentes; (2) se inexistentes, certidão específica de inexistência; (3) se houver
restrição pontual, acesso parcial com tarja mínima. III. Pedidos recursais (providências
concretas) Requeiro o provimento do recurso para que o MMA: 1) Entregue, no próprio
sistema, cópias (PDF pesquisável) das atas das reuniões indicadas, mas também TODOS os
anexos e materiais correlatos, incluindo: pautas avulsas, apresentações, notas técnicas,
memórias de reunião e quaisquer documentos distribuídos aos membros (ou,
subsidiariamente, índice documental por reunião com link direto/ID por arquivo). 2) Informe
de modo expresso se existem gravações (áudio/vídeo) das reuniões do Comitê Gestor no
período solicitado; se existirem, forneça cópia; se não existirem, emita CERTIDÃO DE
INEXISTÊNCIA indicando a política/prática institucional (se o Comitê grava ou não grava
reuniões e desde quando). 3) Realize busca interna específica (com registro mínimo do



Busca LAI

Pesquisa de Pedidos de Acesso à Informação e Decisões Recursais

diretrizes/prioridades (inclusive quando incorporados aos PAARs). Se parte estiver apenas em link público, requer-se também a entrega em arquivo (PDF/CSV/ODS), evitando resposta por mera remissão. 5) Quanto ao "histórico de alterações de teto/limites por projeto", forneça os documentos sob guarda do MMA que tratem do tema (notas, pareceres, memórias, atos do Comitê, trechos do PAAR). Caso o MMA não detenha essa informação, requer-se: (i) certidão de não custódia; e (ii) encaminhamento formal do requerimento ao órgão competente, quando cabível, ou indicação precisa do procedimento e unidade no BNDES. 6) Acesso parcial: se algum item tiver restrição pontual, requer-se fornecimento parcial com tarja mínima, preservando metadados, datas, unidades responsáveis e conteúdo público essencial, com fundamentação específica por documento/trecho. IV. Finalidade pública O pedido é voltado a controle social, integridade da governança climática e auditabilidade de decisões e diretrizes públicas. A resposta por links e a afirmação genérica de inexistência de registros, sem certidão e sem entrega/índice de anexos, não atendem ao pedido materialmente. Termos em que pede deferimento.

Data da resposta do recurso: 02/02/2026

Resposta:Prezado(a) Cidadão(ã), Em atenção ao recurso de 1ª Instância apresentado, segue abaixo o teor do julgamento proferido pela Sra. Secretária-Executiva Adjunta da Secretaria Executiva do MMA: Em atenção ao recurso de 1ª instância interposto em desfavor da resposta concedida ao cidadão com base nas informações disponibilizadas pelo Departamento de Gestão de Fundos e de Recursos Externos - DFRE no Despacho SEI nº 2251/2026-MMA (2200190), presto os seguintes esclarecimentos: O DFRE concedeu em sua resposta inicial, conforme Despacho SEI nº 2251/2026-MMA (2200190), todas as informações disponíveis, resguardados os limites de sua competência institucional/legal, a respeito da presente demanda de informação apresentando os links específicos do portal do MMA onde constam as atas (<https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/secex/dfre/fundo-nacional-sobre-mudanca-do-clima/reunioes-do-comite-gestor>), Planos Anuais de Aplicação de Recursos - PAAR (https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/secex/dfre/fundo-nacional-sobre-mudanca-do-clima/copy_of_plano-anual-de-aplicacao-de-recursos) e relatórios de execução elaborados pelo MMA e pelo BNDES sobre o Fundo Clima (https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/secex/dfre/fundo-nacional-sobre-mudanca-do-clima/copy_of_relatorios-de-execucao). Conforme Despacho SEI nº 7515/2026-MMA (2216193), não existem outros documentos sob a guarda do Departamento que tratem da informação solicitada sobre financiamento relacionado à cadeia do lítio/mineração, nem tão pouco que tratem do histórico de alterações de teto/limites por projeto, tendo em vista que essa definição é competência do BNDES como Agente Financeiro do Fundo Clima. É importante observar que a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 que regula o acesso a informações no âmbito do poder público, prevê a possibilidade do órgão comunicar a inexistência de informação indicando, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, conforme prescrito no inciso III, § 1º, art. 11, abaixo transcrito: Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. § 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias: ... III -



Busca LAI

Pesquisa de Pedidos de Acesso à Informação e Decisões Recursais

devidamente disponibilizado em resposta anterior. Informamos que as gravações das reuniões do Comitê são exclusivamente para subsidiar a elaboração das atas oficiais e dirimir eventuais dúvidas dos membros do colegiado, não havendo autorização para a sua divulgação pública, circunstância que atrai a incidência do art. 31 da Lei nº 12.527/2011, relativo à proteção de dados pessoais. Reitera-se, ademais, que não há gravação de reunião em que conste discussão e/ou deliberação sobre financiamento relacionado à cadeia do lítio/mineração, incluindo a operação envolvendo a Sigma Mineração S.A, pois, como já informado, a avaliação de projetos individuais não integra a competência do Comitê Gestor, sendo atribuição do Agente Financeiro do Fundo Clima, o BNDES. Assim, reitero que as informações sobre os normativos e critérios de enquadramento, histórico de alterações de teto/limites, e a lista de projetos apoiados na modalidade reembolsável devem ser solicitados diretamente ao BNDES pelo e-mail: sic@bndes.gov.br. Diante do exposto, entende-se que o presente pleito foi atendido, por meio do acesso à todas informações disponíveis neste Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, já disponibilizadas na resposta inicial ao pedido, razão pela qual se indefere o recurso apresentado. Caso o julgamento deste recurso de 1ª instância contemple (i) negativa de acesso à informação; ou (ii) não fornecimento das razões da negativa do acesso (art. 15, da Lei 12.527/2011), poderá apresentar novo recurso à Sra. Ministra de Estado, no prazo de 10 dias. Atenciosamente, SIC/MMA

[SEI_2200190_Despacho_SEI_2251.pdf](#)[SEI_2216193_Despacho_SEI_7515.pdf](#)

Recursos externos ao órgão



3ª Instância recursal (CGU)

Data do recurso: 09/02/2026**Recurso:** Informações restritas (pessoais ou sigilosas).**Data da resposta do recurso:** 09/04/2026**Resposta:** Informações restritas (pessoais ou sigilosas).[SEI_02303000557202617_Parecer_Recurso_de_3ª_Instance_855.pdf](#)



Governo Federal

Busca LAI

Pesquisa de Pedidos de Acesso à Informação e Decisões Recursais

TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO

[Conheça a Lei de Acesso à Informação - LAI](#)[Acesse informações publicadas](#)[Faça seu pedido de acesso à informação](#)[Acesse bases de dados abertos](#)[Acompanhe a implementação da LAI](#)

DADOS ABERTOS - LAI

[Dados para análise estatística de pedidos e respostas](#)[Dados detalhados sobre pedidos sem conteúdo restrito](#)[Dados sobre o conteúdo de decisões de recursos de 3ª e 4ª instâncias \(CGU e CMRI\)](#)[Dados sobre o cumprimento das obrigações legais de Transparência Ativa](#)Acesso à
Informação